

**SABRI BIN MANSOR, NASRI BIN MANSOR & ISHAK BIN MANSOR
LWN.**

NORZAIMAH BINTI WAHID

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 12 Mac 2021 bersamaan 28 Rejab 1442H]

[Kes Permohonan No.: 10000-041-0028-2021]

[Permohonan Penyampaian Gantian Di Bawah Seksyen 48 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

**Peguam Syarie Pemohon : Tn. Muhammada Iz'aan Bin Azalan
daripada Tetuan Izaan Azalan & Associates**

Peguam Syarie Responden : Tidak Diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan suatu permohonan *interlokutori* untuk mendapatkan perintah penyampaian gantian di bawah seksyen 48 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMS 2003].

[2] Pemohon memohon agar penyampaian notis bagi kes Permohonan Lanjut Tempoh Masa Bagi Menyerahkan Notis Rayuan bagi Kes Permohonan No.: 10000-077-0022-2020 dan 10000-077-0026-2021 yang difailkan Pemohon dilaksanakan melalui penyampaian gantian secara tampalan di alamat terakhir Responden di No. 9, Jalan 9C, Lembah Jaya Selatan, 68000 Ampang, Selangor dan di papan kenyataan Mahkamah.

[3] Alasan permohonan Pemohon adalah disebabkan notis kes tersebut telah gagal diserahkan secara kediri kepada Responden kerana Responden tiada di alamat tersebut. Semasa perbicaraan kes induk Tuntutan Pembatalan Hibah melalui Kes Saman No.: 10100-099-0585-2018, Responden juga tidak pernah hadir ke Mahkamah untuk menjawab segala tuntutan ke atasnya.

[4] Berdasarkan permohonan Pemohon ini, Kami merujuk kepada peruntukan seksyen 48 (1) ETMMS 2003 yang menyatakan bahawa –

“Jika Mahkamah berpuas hati bahawa atas apa-apa alasan yang mencukupi saman atau dokumen lain itu tidak dapat disampaikan dengan cara biasa, Mahkamah boleh memerintahkan supaya saman atau dokumen lain itu disampaikan dengan cara menampalkan suatu salinannya di papan kenyataan Mahkamah dan juga di suatu tempat yang mudah dilihat di bangunan tempat orang yang kepadanya saman atau dokumen itu hendak disampaikan terakhir diketahui tinggal, atau mengikut apa-apa cara lain yang difikirkan patut oleh Mahkamah”

[5] Setelah kami meneliti alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, kami berpuashati dengannya dan kami tiada halangan untuk meluluskan permohonan Pemohon ini.

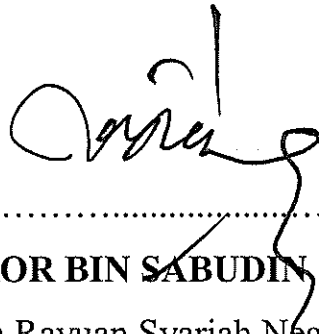
KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Permohonan Pemohon dalam kes ini, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

1. Permohonan Pemohon adalah **DILULUSKAN**;

2. Pemohon dibenarkan untuk menyampaikan Notis Permohonan Lanjut Tempoh Masa Bagi Menyerahkan Notis Rayuan, Kes Permohonan No.: 10000-077-0022-2020 dan Kes Permohonan No.: 10000-077-0026-2021 kepada Responden melalui penyampaian ganti dengan cara tampalan di:
- Alamat No. 9, Jalan 9C, Lembah Jaya Selatan, 68000 Ampang, Selangor; DAN
 - Papan kenyataan Mahkamah Tinggi/Rayuan Syariah di Shah Alam, Selangor.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



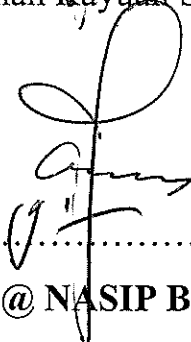
1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

